رقم القضية في المحكمة الإدارية ١١٩٤ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٨٤٤ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٩/٣هـ

الموضوعات

تخطيط عمراني - اعتماد مخطط - امتناع عن التخطيط - عدم استيفاء متطلبات التخطيط - تعريف النطاق العمراني.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن إنهاء اعتماد مخططه وتحويله لكتابة العدل - دفع المدعى عليها بعدم استكمال المدعي تنفيذ الخدمات المطلوبة في المخطط - صدور قرار المدعى عليها بالموافقة على اعتماد مخطط المدعي، على ألا يتم اعتماده نهائياً إلا بعد تنفيذ متطلبات التخطيط، وهي زفلتة ورصف وإنارة الشوارع، وتمديد شبكات الكهرباء والمياه والهاتف والصرف الصحي، وتصريف السيول - الثابت عدم استيفاء المدعي بعض متطلبات التخطيط؛ مما يتقرر معه صحة امتناع المدعى عليها - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مستند الحكم

- المادة (٥) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٣٩٧/٢/٢١هـ.
- قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٧) وتاريخ ١٤٢٨/٥/١٦هـ، بشأن قواعد النطاق العمراني حتى عام ١٤٥٠هـ.

الوقائع

توجز وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تتلخص في أن موكله يملك مخططاً برقم (ق/ب/٦٨٠٤) في مدينة بريدة بحي رواق، وتم اعتماده ابتدائياً، علماً أن المخطط تم تعديله وحصل على موافقة على التعديل، وخطاب اعتماد التعديل بتاريخ ١٤٣٨/٢/١٤هـ، ورغم ذلك لم يتم توقيع المخطط من قبل الأمين، ولم يتم اعتماده نهائياً، وختم الصحيفة بطلب إلزام المدعى عليها بتوقيع المخطط وتحويله لكتابة العدل. وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها وفق ما هو مثبت في محاضر ضبط الدعوى، وأبلغت طرفيها بموعد استفتاح جلسات المرافعة بموجب خطابها المرفق بملف الدعوى، وتحديد جلسة يوم الاثنين ١٤٤٣/١/٨هـ أجلاً لنظرها، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبطلب جواب ممثل المدعى عليها، قدم مذكرةً تضمنت: أن المدعي تقدم بطلب تعديل المخطط والمقيد لدى الأمانة برقم (٦٩٨١) وتاريخ ١٤٣٦/٢/١٦هـ، وتم اعتماد المخطط المعدل ابتدائياً بالقرار رقم (٤٣٤٨) وتاريخ ١٤٣٨/٢/١٤هـ، ثم تم إحالته للجهات المختصة لتنفيذ الخدمات، ولم يرد حتى تاريخه ما يفيد استكمال تنفيذ الخدمات للمخطط المعدل، حيث إن جميع الخطابات السابقة خاصة بالمخطط قبل التعديل، وختم الجواب بطلب رفض الدعوى. ثم قدم وكيل المدعي مذكرةً تضمنت: أن موكله تقدم بطلب تخطيط أرضه الواقعة ببريدة حسب الصك الصادر من كتابة العدل بعام ١٤٣٢هـ، وصدر

المخطط برقم اعتماد (ق/ب/١٢٨٤) وتم تنفيذ الخدمات المطلوبة من قبل الأمانة وتم تسليمها، كما تم إفادة جميع الجهات المعنية للأمانة بانتهاء المخطط ودراسته من قبلهم والإفادة بانتهاء الإجراءات لديهم على أصل المخطط المعتمد وتسليمه للأمانة، وتقدم بطلب الاعتماد النهائي والإحالة إلى كتابة العدل للإفراغ، وتم مخاطبة الوزارة لاعتماد المخطط النهائي، وتم التوجيه بإعداد تعديل على المخطط ووضع بحيرة سيول والتعديل على المخطط بناءً على قرار الوزارة، وبعد ذلك تقدم بطلب للرجوع عن التعديل والعودة لاعتماد الوزارة السابق، وتم التوجيه بعمل دراسة للاستغناء عن بحيرة السيول والعودة إلى أصل المخطط المعتمد من الوزارة، وتمت الموافقة على ذلك، وتم الرجوع إلى أصل الاعتماد بالرقم (٤٣٤٨) وتوجيه الأمين بالعودة إلى أصل اعتماد الوزارة، وعند طلب الإفراغ تمت الإفادة بوجوب تعديل آخر حتى يتم الإفراغ وذلك بالتنازل عن مساحة بحيرة السيول المستغنى عنها، وتم رفع دعوى سابقة برقم (٢٣٥٤٠) لعام ١٤٤٠هـ، وبعد عدة جلسات تم مخاطبته بترك الخصومة لتحويل كامل المعاملة والرد على استفسار الوزارة، وكان في ذلك الوقت تم تعيين وكيل التخطيط المهندس (...)، ووجه بطلب اعتماد المخطط من قبل الوزارة، وتم الرد بأنه سبق اعتماده والتوجيه بإنهاء إجراءات الاعتماد النهائي واستكمال اللازم، وقام المكتب الهندسي بإنجاز المعاملة وإفادات الجهات المعنية، ومن ثم عاد المهندس (...) وكيلاً للتخطيط وقام بإيقاف المعاملة بحجة عدم وجود خطابات اعتماد من الجهات المعنية مع العلم أنه تم الإفادة على المخطط مسبقاً عند أول

اعتماد للمخطط، وذلك بسبب الرجوع إلى أصل الاعتماد من قبل الوزارة ورفض تلك الإفادة بحجة أنه لا يوجد بيانات من قام بالتوقيع، وبعد توضيح الإفادة، ووجد ختم الجهة المعنية بالإفادة واسم من قام بالإفادة رفض الاعتماد النهائي والإفراغ بحجة أن الإفادة تمت على قرار اعتماد سابق مع العلم أن توجيه الأمين كان بالرجوع إلى أصل الاعتماد من قبل الوزارة والذي عليه إفادات الجهات المعنية ومطابق لقرار الاعتماد الحالي، وتم تسليم الإنارة والأسفلت من تاريخ الاعتماد الأول وإفادة جميع الجهات ذات العلاقة، وما يؤكد رجوعهم إلى قرار الاعتماد السابق خطابهم للإفادة للإدارة القانونية للرد على الدعوى السابقة من قبل وكالة تخطيط المدن للشؤون القانونية، والذي أفاد أنه تم الرجوع إلى أصل الاعتماد الأول خطاب رقم (٢٠٣٣٢) بتاريخ ١٤٤٠/٦/١هـ. وما ذكره ممثل المدعى عليها أن موكله تقدم بطلب تخطيط لعام ١٤٣٦هـ، فذلك خالٍ من الصحة؛ لأنه لم يتم ذكر التاريخ السابق، والتاريخ الموجود هو تاريخ الاعتماد الحالي للمخطط، والخطابات السابقة ليست للمخطط قبل التعديل، حيث إن أول طلب تخطيط وأول قرار اعتماد -والذي بموجبه تم منح الخطابات- هو مطابق للقرار الأخير وذلك بالرجوع إلى أصل المخطط لأن التعديل الذي تم لم يكن بطلب من موكله، ولكن تم ذلك بناءً على توجيه، وتم الرجوع إلى أصل المخطط بناءً على توجيه لمطابقة المخطط ولا يكون هناك خلاف. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً تضمنت: أن المخطط تم اعتماده ابتدائياً بقرار وكيل الوزارة لتخطيط المدن رقم (٦٩٠٥) بتاريخ ١٤٣٢/٢/١٢هـ، وتم التعديل بقرار وكيل

الوزارة لتخطيط المدن رقم (٢٩٧٩٠) وتاريخ ١٤٣٤/٦/٧هـ، وتم التعديل بقرار أمين منطقة القصيم رقم (٤٣٤٨) وتاريخ ١٤٣٨/٢/١٤هـ، ولابد قبل الاعتماد النهائي للمخطط أن ينفذ المالك الخدمات المدونة على نسخة المخطط المعدل المعتمد بتاريخ ١٤٣٨/٢/١٤هـ، وهي كالتالي: خدمات الزفلتة والرصف والإنارة وتمديد شبكات الكهرباء والمياه والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول. وتم إرسال خطابات الخدمات للجهات المختصة، ويلزم من المدعي متابعة تلك الخطابات، وبعد ورود تلك الخطابات يتم اعتماد المخطط نهائياً وإحالته إلى كتابة العدل. ولا تسري الأنظمة والتعليمات بأثر رجعي على اعتماد المخططات وإنما يتم تطبيقها على آخر تعديل للمخطط المعتمد ابتدائياً برقم (٤٣٤٨) وتاريخ ١٤٣٨/٢/١٤هـ، بعد تنفيذ المالك للخدمات المشار إليها في التعديل الأخير، وختم المذكرة بطلب رفض الدعوى. ثم قدم وكيل المدعي مذكرةً تضمنت: أن المخطط سبق اعتماده بقرار اعتماد سابق بتاريخ ١٤٣٢/٢/١٢هـ، وتم تعديله بقرار آخر بتاريخ ١٤٣٤/٦/٨هـ، وتم التعديل أيضاً من قبل أمين منطقة القصيم بتاريخ ١٤٣٨/٢/١٤هـ، ونص ما جاء في التعديل الرجوع إلى أصل اعتماد الوزارة، وأن ما ورد في أول اعتماد للمخطط مطابق للاعتماد الأخير بالاشتراطات والخدمات الخاصة بالأمانة المستلمة من قبلهم وتم تسليمها من تاريخ أول اعتماد، والإفادة من الجهات المعنية مطابقة للاشتراطات بجميع مراحل الاعتماد ولا يوجد أي اختلاف أو تخلف عن أي شرط في الاشتراطات بين أول اعتماد وآخر اعتماد، والأصل في الاعتماد الأخير أنه تم الرجوع إلى أصل الاعتماد من

الوزارة، ولم يطلب من المدعى عليها الرجوع إلى الاشتراطات السابقة لأنه لا يوجد أي اختلاف في الاشتراطات وسبق تقديم إفادتهم بهذا الخصوص، حيث إنه لا يوجد أي مبرر يستدعي تأخير الاعتماد النهائي لأن الإفادة مثبتة بختم رسمي على أصل المخطط بصورة رسمية، ولم يكن الطلب بالرجوع إلى أصل الاعتماد بأثر رجعي ولكن اعتماد المخططات يكون حسب الاشتراطات المذكورة، والاشتراطات مطابقة لجميع الاعتمادات السابقة، وختم يطلب إلزام المدعى عليها بإنهاء الاعتماد النهائي، وتحويل المخطط لكتابة العدل. وفي جلسة هذا اليوم حضر طرفا الدعوى واكتفى الأطراف بما سبق تقديمه، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وبعد المداولة أصدرت حكمها للأسباب التالية.

الأسباب

تبين أن المدعي يهدف من رفع دعواه إلى إلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن إنهاء اعتماد المخطط، وتحويله لكتابة العدل؛ ما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الإدارية بديوان المظالم بوصفها هيئة قضاء إداري استناداً لحكم المادة الثالثة عشرة (١٣/ب) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، وتدخل الدعوى في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن قبول الدعوى، فإنه لما كان المدعي يطالب بإنهاء اعتماد المخطط، والمدعى عليها

امتنعت، ما يعد في نظره امتناعاً عن إصدار قرار كان من الواجب عليها اتخاذه، وقد تقدم لهذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/١١/١١هـ؛ ما يعني أن الدعوى مقبولة شكلاً. وعن موضوع الدعوى، وبما أن المدعي يطالب باعتماد المخطط وتحويله لكتابة العدل، وبما أن المادة الخامسة من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٣٩٧/٢/٢١هـ نصت على أنه: "مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة من اختصاص عام لبعض الإدارات أو المصالح، تقوم البلدية بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة خاصة في النواحي التالية:

١-تنظيم وتنسيق البلدة وفق مخطط تنظيمي مصدق أصولاً من الجهات المختصة.

٢-الترخيص بإقامة الإنشاءات والأبنية وجميع التمديدات العامة والخاصة ومراقبتها"، وحيث إن النطاق العمراني هو سياسة لتوجيه وضبط التنمية العمرانية من خلال تعيين الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محدودة وتوفير الخدمات والمرافق العامة لتحقيق أعلى قدر من الكفاءة الاقتصادية للموارد المتاحة للوصول للحجم الأمثل للمدن والقرى وفقاً لتوجهات الاستراتيجية العمرانية الوطنية، وبما أن قرار أمين منطقة القصيم رقم (٤٣٤٨) وتاريخ ١٤٣٨/٢/١٤هـ نص على أنه: "بعد دراسة مخطط المدعي اتضح أنه يقع ضمن المرحلة حتى عام ١٤٣٥هـ لمدينة بريدة، ولقواعد النطاق العمراني حتى عام ١٤٥٠هـ، والمعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٧) وتاريخ ١٤٢٨/٥/١٦هـ،

ولا يتعارض مع الاستعمالات المعتمدة بالإضافة لملاءمته من الناحية التخطيطية، واستيفاؤه لكافة المتطلبات والإجراءات التنظيمية، وقد تقرر ما يلي: الموافقة على اعتماد المخطط التعديلي للمدعي رقم (ق/ب/٦٨٠٤) بمدينة بريدة، على أن لا يتم الاعتماد النهائي إلا بعد تنفيذ ما ورد في البند رقم (٢/١أ) من قرار مجلس الوزراء آنف الذكر لقواعد النطاق العمراني حتى عام ١٤٥٠هـ"، وبما أن البند رقم (٢/١أ) من ضوابط مرحلة التنمية العمرانية حتى عام ١٤٥٠هـ اشترط لمن أراد التخطيط أن يقوم بالآتي: "زفلتة ورصف وإنارة الشوارع، وتمديد شبكات الكهرباء والمياه والهاتف والصرف الصحي، وتصريف السيول"، وباطلاع الدائرة على المستندات والأوراق في ملف الدعوى، تبين أنه تم الانتهاء من أعمال الزفلتة والإنارة والكهرباء، ولم يقدم وكيل المدعي ما يفيد الانتهاء من تنفيذ شبكة المياه، كما أنه لا يوجد شبكة صرف صحي قائمة، والمنطقة مدرجة ضمن المشاريع المستقبلية، كما أن قطاع الشبكة في شركة الاتصالات السعودية أفاد أن الشبكة الهاتفية قريبة من الموقع، وسيتم ربط المخطط مستقبلاً في حال وجود طلب، ولم يثبت للدائرة ربط الشبكة في المخطط، كما لم يثبت للدائرة رصف الشوارع، وتصريف السيول؛ ما يعني أن امتناع المدعى عليها له ما يبرره من أنها تتغيا من تصرفها هذا تعديل النسق التخطيطي للموقع بما يتوافق مع اللوحة التنظيمية المعتمدة، ولم يظهر من ذلك اقتضاء المصلحة عنه؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها المختوم أدناه.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى المرفوعة من (...) ضد أمانة منطقة القصيم المقيدة برقم (١١٩٤) لعام ١٤٤٢هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.